

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                       |       |
|------------------------------|-----------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 972/2531 | นาย อ่ำ อุ่นใจ        | โจทก์ |
|                              | นาย สงวน จิระเพชรอำไพ | จำเลย |
| ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 179 |                       |       |
| ป.วิ.พ. มาตรา 40             |                       |       |

เมื่อศาลกำหนดเวลานัดไต่สวนมูลฟ้องไว้แน่นอนแล้ว โจทก์ก็มีหน้าที่ต้องมาศาลตามนัด การที่โจทก์ไม่กำหนดเวลาเดินทางมาศาลให้ตรงเวลาทำให้มาถึงศาลล่าช้าและยังมาเสียเวลาเขียนคำร้องขอเลื่อนคดีแทนที่จะรีบไปแถลงต่อศาล ย่อมไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะยกคดีขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่.

---

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 142/2529 ของศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 8 ธันวาคม 2529 เวลา 9 นาฬิกาครั้นถึงวันนัดศาลรอจนถึงเวลา 9.30 นาฬิกาโจทก์ก็ยังไม่มา ศาลชั้นต้นจึงสั่งยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 166 ในวันเดียวกัน โจทก์ได้ยื่นคำร้องว่าโจทก์มาถึงศาลเวลา 9.10 นาฬิกาก็ลงมือเขียนคำร้องขอเลื่อนคดีที่หน้าศาลเนื่องจากพยานโจทก์ยังไม่พร้อมพอเรียงคำร้องเสร็จนำเข้าห้องพิจารณาปรากฏว่าศาลสั่งจำหน่ายคดีแล้ว โจทก์มิได้จงใจขาดนัดขอให้ศาลหยิบยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งว่านัดไต่สวนมูลฟ้องเวลา 9 นาฬิกาแต่โจทก์ไม่มาตรงตามนัด  
เหตุผลตามคำร้องของโจทก์ไม่มีเหตุสมควรจึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นได้กำหนดวันเวลาไต่สวนมูลฟ้องไว้แน่นอนแล้ว  
โจทก์มีหน้าที่ต้องมาศาลตามนัดเหตุที่โจทก์อ้างว่ามาไม่ทันเพราะทนายโจทก์อยู่  
กรุงเทพเดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อเวลา 8 นาฬิกาต้องใช้เวลาติดต่อดัวโจทก์และ  
เดินทางมาศาลซึ่งอยู่ไกลจากชุมชน การจราจรติดขัดล้วนแต่เป็นเรื่องปกติธรรมดา  
ซึ่งโจทก์อาจคาดคิดได้ล่วงหน้าอยู่แล้วและสามารถจะกำหนดระยะเวลาเดินทางเพื่อ  
ไว้ให้ทันกำหนดนัดของศาลได้การที่โจทก์ไม่กำหนดเวลาเดินทางมาศาลให้ตรงเวลา  
ทำให้มาถึงศาลล่าช้าและยังมาเสียเวลาเขียนคำร้องขอเลื่อนคดีที่หน้าศาลอีก แทนที่  
จะรีบไปแถลงต่อศาลเช่นนี้ ย่อมไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะยกคดีขึ้นไต่สวนมูลฟ้อง  
ใหม่

พิพากษายืน.

(ธีรศักดิ์ กรรณสูต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ